

0001845-48.2013.8.26.0152

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto Duarte Moreira

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... aos réus a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, os quais preveem, respectivamente, pena de reclusão, de cinco a quinze anos e três a dez anos.

Ocorre que o Código Penal também prevê um prazo para que o Estado proceda à concretização de tais reprimendas, à vista de seu artigo 109, tudo para que se afaste a insegurança jurídica, podendo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia - SP - cep 06717-235

0001845-48.2013.8.26.0152 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001845-48.2013.8.26.0152

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexsandro Ventura do Nascimento e outros

CONCLUSÃO

Em 23 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) Dr(a). Sergio Augusto Duarte Moreira. Eu ,Helena Roldan Antunes, Assistente Judiciário, subscrevi.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sergio Augusto Duarte Moreira

Vistos.

Alexsandro Ventura do Nascimento e outros foram denunciados como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Com efeito, imputam-se aos réus a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, os quais preveem, respectivamente, pena de reclusão, de cinco a quinze anos e três a dez anos.

Ocorre que o Código Penal também prevê um prazo para que o Estado proceda à concretização de tais reprimendas, à vista de seu artigo 109, tudo para que se afaste a insegurança jurídica, podendo de antemão o acusado conhecer o período em que poderá responder pela prática do ilícito.

O mencionado artigo 109, em seu inciso V, dispõe que a prescrição ocorre em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Este deve ser o lapso temporal a ser considerado nesta ação, dado que a pena concreta aplicável ao denunciado não ultrapassaria dois anos de reclusão. Isso porque os réus são primários, fazendo jus à causa de diminuição prevista no § 4º do

art. 33, de modo que a pena aplicável seria de 01 ano e 08 meses de reclusão. Quatro anos, assim, é o prazo imposto pelo legislador para a aplicação e concretização da pena neste caso concreto.

Os fatos se deram em 23/02/2013. A denúncia foi recebida em 25/04/2013.

Compulsando os autos verifico que decorreram, desde o último marco interruptivo da prescrição (CP, art. 117, I) mais de 8 anos.

Diante dos dispositivos legais mencionados e, observando-se o prazo prescricional de quatro anos, a pretensão punitiva Estatal está flagrantemente prescrita, haja vista já haver transcorrido esse lapso temporal.

Não há, neste sentido, viabilidade quanto ao prosseguimento da demanda, exigindo-se a extinção do presente feito, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Evidente que se deve reconhecer a ocorrência de prescrição de forma antecipada.

Note-se que não se desconsidera a circunstância da temática envolvida, quanto à possibilidade de ser reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, antes de transitada em julgado a sentença condenatória pela pena em concreto.

Apesar de ser bastante controvertido na doutrina e jurisprudência, compartilha este Juízo do entendimento de que é possível o reconhecimento da denominada prescrição antecipada, pois não se concebe, na concepção atual da instrumentalidade do processo, que se movimente a máquina judiciária para o nada, o inócuo, por excessivo apego ao formalismo, quando se sabe, de antemão, que a persecução penal irá desaguar em decreto de prescrição.

Este também o entendimento firmado no voto da lavra do Exmo. Juiz Fábio Gouvêa, no HC nº 349.250/3, da 3ª Câmara - TACRIM, julgado aos 23.11.99 (RJTACRIM 45/383).

Diante do exposto, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO da presente ação penal, e, como consequência, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Alexsandro Ventura do Nascimento e outros, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P. R. I. Ciência ao MP.

Cotia, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA